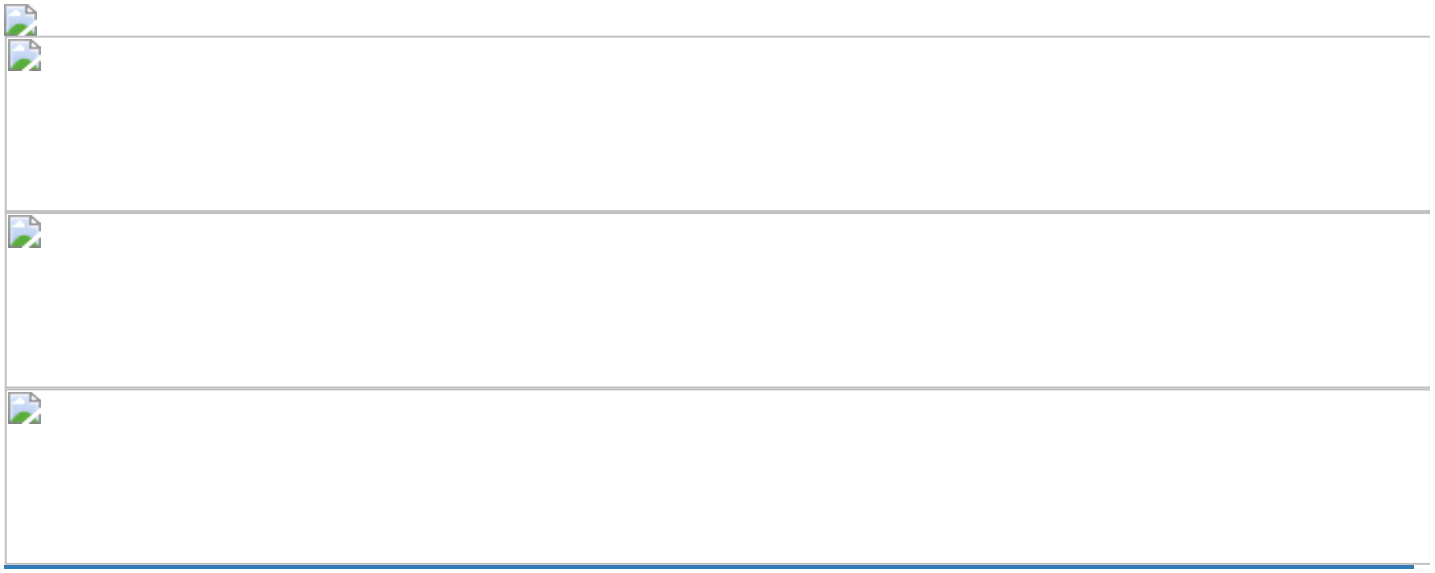


Дело № 33а-2359/2021

Номер дела: **33а-2359/2021**

УИН: **27RS0013-01-2020-002470-22**

Дата начала: **15.03.2021**

Дата рассмотрения: **14.04.2021**

Суд: **Хабаровский краевой суд**

Судья: **Карбовский Сергей Рудольфович**

:

Результат
решение (осн. требов.) изменено (без направления дела на новое рассмотрение)

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Черкас Петр Николаевич		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФСИН России		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	УФСИН России по Хабаровскому краю		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управленеи Федерального казначейства по Хабаровскому краю		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МИНФИН России		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			17.03.2021

Судебное заседание	Вынесено решение	решение (осн. требов.) изменено (без направления дела на новое рассмотрение)	14.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			19.04.2021
Передано в экспедицию			05.05.2021

Определение

Дело № 33а-2359/2021

В суде первой инстанции дело № 2а-1222/2020

УИД: 27RS0013-01-2020-002470-22

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по административным делам Хабаровского краевого суда в составе:

председательствующего Карбовского С.Р.,

судей: Чуешковой В.В., Старкова Ю.Г.,

при секретаре Низамовой С.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании 14 апреля 2021 года в городе Хабаровске административное дело по административному исковому заявлению Черкаса П.Н. к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России, Минфину России, УФК по Хабаровскому краю о признании действий (бездействия) незаконными, возложении обязанности, взыскании денежной компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, судебных расходов в виде государственной пошлины,

по апелляционным жалобам административного истца Черкаса П.Н., административного ответчика ФСИН России на решение Амурского городского суда Хабаровского края от 21 декабря 2020 года.

Заслушав доклад судьи Карбовского С.Р., пояснения административного истца Черкаса П.Н., представителя административного ответчика ФСИН России Капишулиной В.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Черкас П.Н. обратился в суд с административным иском к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России об обжаловании действий (бездействия), связанных с нарушением условий содержания лишенного свободы лица, возложении обязанности устранить допущенные нарушения, взыскании денежной компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 700 000 рублей, судебных расходов в виде государственной пошлины в размере 300 рублей.

В обоснование указал, что он осужден к пожизненному лишению свободы и содержится в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, где в отношении него допущены следующие нарушения условий содержания – круглосуточное видеонаблюдение, которое часто осуществляют женщины; содержание в камере 22 часа в сутки с ежедневным выводом на прогулки продолжительностью 2 часа в прогулочном дворике, который представляет запираемую камеру с глухими стенами со всех сторон, металлическими решетками и стеной двух уровней сверху дворика, на сплошном бетонном полу; запрет на личное общение между осужденными и переписку с осужденными через цензора колонии; отсутствие в камере доступа к естественному освещению из-за наличия со стороны оконного

проема трех уровней металлической решетки, в связи с чем, весь день в камере работает электрическое освещение, от которого у истца устает зрение, он испытывает головные боли и плохое самочувствие; в камере не работает система приточной вентиляции с механическим побуждением; отсутствие доступа к части камеры, отгороженной отсекающей металлической решеткой, а именно к окну и батарее, возможности уборки за указанной решеткой; свободное пространство камеры для перемещения 2,2 кв.м. на одного человека; отсутствие в камере доступа к централизованному горячему водоснабжению, в связи с чем, приходится стирать одежду и белье в ледяной воде; в случае вывода из камеры содержание в металлической клетке; отсутствие внекамерной деятельности, программ социальной реабилитации осужденных, возможности участия в общественно-полезной деятельности, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, заниматься спортом и физическими упражнениями с правом использования личного спортивного костюма; не предусмотрена реинтеграция осужденных к ПЛС в общество.

Считает условия содержания противоречат российскому и международному законодательству.

Определением судьи от 27.11.2020 года к участию в деле административными соответчиками привлечены УФСИН России по Хабаровскому краю, Минфин России и УФК по Хабаровскому краю.

Решением Амурского городского суда Хабаровского края от 21 декабря 2020 года исковые требования удовлетворены частично.

Действия (бездействие) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, выразившиеся в не обеспечении Черкаса П.Н. горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание осужденный, признаны незаконными и нарушающим его права.

С Российской Федерации, в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – ФСИН России, в пользу Черкаса П.Н. взыскана компенсация за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 5000 рублей. В данной части постановлено о немедленном исполнении судебного решения.

На ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю возложена обязанность устранить нарушения прав Черкаса П.Н. путем обеспечения его горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание осужденный.

В остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе представитель административного ответчика ФСИН России Капишулина В.В. с постановленным по делу решением не согласна, считает его незаконным, просит его отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Ссылается на доводы, указанные в возражениях на административный иск. Указывает, что судом не учтено следующее. Согласно пункту 1.1 Инструкции по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста России, утвержденной приказом Минюста России от 02.06.2003 года № 130-ДСП, (далее – Инструкция СП 17-02) содержащиеся в ней нормы должны соблюдаться при разработке проектов на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение зданий, помещений и сооружений исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы, за исключением тюрем. Согласно пункту 20.5 Инструкция СП 17-02, при реконструкции или перепрофилировании зданий иного назначения под здания ИК общего и строгого режимов, ИК особого режима для осужденных ООР, колоний-поселений допускается не предусматривать подводку горячей воды к умывальникам в общежитиях различного вида содержания, ПКТ, ШИЗО, одиночных камер, карантинах, школах для осужденных, клубах, ДИЗО и ВК, уборных для АУП в административном здании. Из содержания приказа Минюста России от 02.06.2003 года № 130-ДСП, утвердившего Инструкцию СП 17-02, приказа Минстроя и ЖКХ России от 20.10.2017 года № 1454/пр, утвердившего Свод Правил 308.1325800.2017, не следует, что приведенные в них нормативные требования должны применяться к зданиям и помещениям, которые были спроектированы, построены и реконструированы до издания указанных

приказов. Судом не установлена дата проектирования, строительства и реконструкции здания ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, не исследовались проекты на предмет подведения системы горячего водоснабжения к раковинам, установленным в камере, где отбывает наказание Черкас. Проекты на строительство ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Хабаровскому краю и на реконструкцию указанного СИЗО в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю прошли государственную экспертизу, следовательно, соответствовали требованиям, предъявляемым к указанным зданиям, действующим в период проектирования. Указанные нормативные акты не применяются при эксплуатации зданий исправительных учреждений. Судом не установлено, что проектирование ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю входит в полномочия и осуществлялось указанным учреждением. Кроме того, приказ № 130-ДСП утратил силу. Имеющаяся в учреждении газовая котельная предназначена для обеспечения учреждения горячей водой только в летний период. Указанная котельная не введена в эксплуатацию. Вместе с тем, одновременное использование открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и внутренних сетей горячего водоснабжения от газовой котельной, даже в случае ввода ее в эксплуатацию, невозможно. Для подачи горячей воды в систему горячего водоснабжения необходимо перекрыть систему теплоснабжения, что в зимний период не допустимо. Считает, что ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю является ненадлежащим ответчиком в части требований об устранении нарушения прав истца по обеспечению горячим водоснабжением в камере его содержания. Кроме того, указывает, что нарушение правил проектирования не является нарушением условий содержания, законодательством не предусмотрено горячее водоснабжение в камере. Нарушения правил проектирования исправительного учреждения не могут быть квалифицированы как нарушения условий содержания. Полагает, что требование в части взыскания компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении удовлетворено при недоказанности факта нарушения условий содержания. Размер компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей не соответствует принципам разумности и справедливости, учитывая отсутствие негативных последствий для истца.

В апелляционной жалобе административный истец Черкас П.Н. с обжалуемым решением не согласен, просит его отменить как незаконное и необоснованное, удовлетворить его административные исковые требования в полном объеме, судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 150 рублей. Указывает, что назначенная компенсация носит произвольный и несоразмерный характер, в решении отсутствует ее расчет, в судебное заседание не явился административный ответчик ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю и не дал пояснения своим возражениям. Полагает, что административный ответчик ФСИН России и другие соответчики согласны с доводами его административного иска, поскольку они не явились в судебное заседание.

Возражений на апелляционную жалобу не поступало.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции административный истец Черкас П.Н. поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель административного ответчика ФСИН России Капишулина В.В. поддержала доводы апелляционной жалобы ФСИН России по основаниям в ней изложенным, апелляционную жалобу Черкаса П.Н. просила оставить без удовлетворения.

Административные ответчики ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, УФСИН России по Хабаровскому краю, Минфин России, УФК по Хабаровскому краю, уведомленные о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание своих представителей не направили, об отложении судебного заседания не просили.

Суд, с учетом положений части 6 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства РФ, рассмотрел дело при указанной явке.

Согласно части 1 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в полном объеме и не связан основаниями и

доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав пояснения административного истца Черкаса П.Н., представителя административного ответчика ФСИН России Капишулиной В.В., судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии с частью 1 статьи 12.1 Уголовно-исполнительного кодекса лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, в случае нарушения условий его содержания в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, имеет право обратиться в суд в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, с административным исковым заявлением к Российской Федерации о присуждении за счет казны Российской Федерации компенсации за такое нарушение.

Как следует из пункта 2.1 части 2 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства РФ, суды рассматривают и разрешают административные дела о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении.

Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами (часть 1 статьи 4 Кодекса административного судопроизводства РФ).

Согласно части 1 статьи 227.1 Кодекса административного судопроизводства РФ лицо, полагающее, что нарушены условия его содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, одновременно с предъявлением требования об оспаривании связанных с условиями содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих в порядке, предусмотренном настоящей главой, может заявить требование о присуждении компенсации за нарушение установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении.

Обращаясь в суд с настоящим административным иском, административный истец указывает, что в отношении него административным ответчиком ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю допущены вышеуказанные нарушения условий содержания в исправительном учреждении.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов административного дела, Черкас П.Н. отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Согласно части 2 статьи 10 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с

изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.

При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказания, а также ущемляться права и законные интересы других лиц (часть 11 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).

В пункте 14 постановления Пленума от 25 декабря 2018 года № 47 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания" Верховный Суд Российской Федерации указал, что условия содержания лишенных свободы лиц должны соответствовать требованиям, установленным законом, с учетом режима места принудительного содержания, поэтому существенные отклонения от таких требований могут рассматриваться в качестве нарушений указанных условий.

Так, судам необходимо учитывать, что о наличии нарушений условий содержания лишенных свободы лиц могут свидетельствовать, например, переполненность камер (помещений), невозможность свободного перемещения между предметами мебели, отсутствие индивидуального спального места, естественного освещения либо искусственного освещения, достаточного для чтения, отсутствие либо недостаточность вентиляции, отопления, отсутствие либо непредоставление возможности пребывания на открытом воздухе, затрудненный доступ к местам общего пользования, соответствующим режиму мест принудительного содержания, в том числе к санитарным помещениям, отсутствие достаточной приватности таких мест, не обусловленное целями безопасности, невозможность поддержания удовлетворительной степени личной гигиены, нарушение требований к микроклимату помещений, качеству воздуха, еды, питьевой воды, защиты лишенных свободы лиц от шума и вибрации (например, статья 7 Федерального закона от 26 апреля 2013 года N 67-ФЗ "О порядке отбывания административного ареста", статьи 16, 17, 19, 23 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", статья 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).

В то же время, при разрешении административных дел суды могут принимать во внимание обстоятельства, соразмерно восполняющие допущенные нарушения и улучшающие положение лишенных свобод лиц (например, незначительное отклонение от установленной законом площади помещения в расчете на одного человека может быть восполнено созданием условий для полезной деятельности вне помещений, в частности для образования, спорта и досуга, труда, профессиональной деятельности).

При рассмотрении административного искового заявления, поданного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, суд устанавливает, имело ли место нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, а также характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых нарушение допущено, его последствия (часть 5 статьи 227.1 Кодекса административного судопроизводства РФ).

Согласно части 1 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, режим в исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.

Исходя из положений части 10 статьи 16, части 6 статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в исправительных колониях особого режима.

Особенности режима отбывания пожизненного лишения свободы обусловлены общественной опасностью таких осужденных, бессрочностью наказания, в связи с чем, законодатель предусмотрел повышенные требования к обеспечению безопасности.

В частности, согласно части 2 статьи 80, статье 126 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в исправительных колониях особого режима отдельно от других осужденных отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.

Условия отбывания пожизненного лишения свободы в исправительных колониях особого режима установлены для таких осужденных статьей 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Удовлетворяя административные исковые требования частично, суд первой инстанции, исходил из того, что имеющееся в оперативном управлении исправительной колонии здание, где содержатся осужденные, не позволяет обеспечить горячим водоснабжением осужденных в камере. С 2017 года в камере ФКУ ИК-6, где содержится истец, отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением условий его содержания в исправительном учреждении. Отсутствие горячего водоснабжения в указанной камере ответчик ИК-6 не отрицал. Учитывая, что газовая котельная горячего водоснабжения ИК-6 не эксплуатируется с 2017 года не по вине административного ответчика, ИК-6 является казенным учреждением, у которого собственных средств для оплаты соответствующих видов работ, в частности на составление сметной документации на строительно-монтажные работы по трубопроводу горячей воды, а также для обеспечения каждой камеры отдельными водонагревательными приборами, не имеется, каких-либо негативных последствий, связанных с допущенным ответчиком нарушением, не установлено, в п. Эльбан отсутствует централизованное горячее водоснабжение, а также, учитывая требования разумности и справедливости, суд определил размер компенсации за нарушение условий содержания административного истца в исправительном учреждении в сумме 5000 руб.

Отказывая в удовлетворении административных исковых требований частично, суд первой инстанции, исходил из того, что ограничения, установленные действующим законодательством РФ в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы, являются элементом режима и не нарушают права и законные интересы истца. Наличие решетчатых перегородок в камере, в прогулочном дворе и других помещениях, в которые выводят истца из камеры, не влечет нарушение его прав и законных интересов. Истец обеспечен жилой площадью в соответствии с нормой, предусмотренной Уголовно-исполнительным кодексом РФ, поскольку площадь 4-х местной камеры, в которой он содержится, составляет 17,9 м2. Администрация ФКУ ИК-6 как колония особого режима для пожизненно осужденных при составлении распорядка дня может вводить те или иные дополнительные элементы режима, в связи с чем, особенность режима как отсутствие возможности хранения и использования отдельных видов спортивного инвентаря и занятия спортом в камере, а также за ее пределами, в том числе во время прогулки, установленная в ФКУ ИК-6, не противоречит правовой регламентации деятельности, в частности нормам уголовно-исполнительного законодательства РФ. Истец ознакомлен с правами и обязанностями, распорядком дня, в том числе с образцом сезонной одежды для осужденных (формой одежды). Иной порядок предоставления спортивной одежды и обуви законодателем не предусмотрен и является исчерпывающим. Специфика содержания осужденных к пожизненному лишению свободы исключает возможность массовой работы с данной категорией осужденных. Истец при поступлении в ФКУ ИК-6 ознакомлен с положениями статьи 83 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Материалы дела не содержат доказательств, что видеонаблюдение за истцом осуществляют женщины, а также, что это противоречит действующему законодательству РФ.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку они основаны на правильном применении права.

В силу части 11 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, при осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, а также

ущемляться права и законные интересы других лиц.

Основные положения материально-бытового обеспечения осужденных регламентируются статьей 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

В соответствии пунктом 3 статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

В силу статей 1, 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Под факторами среды обитания понимаются биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

В соответствии с пунктом 20.1 Инструкции по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной приказом Минюста Российской Федерации от 02.06.2003 г. № 130-дсп (далее – СП 17-02), здания ИУ и СУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям, в том числе СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Согласно пункту 20.5 Инструкции СП 17-02, подводку холодной и горячей воды в жилой (режимной, лечебной) зоне следует предусматривать, в том числе к умывальникам и душевым установкам во всех зданиях.

В соответствии с пунктом 19.2.1 Свода Правил 308.1325800.2017 Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.10.2017 № 1454/пр, (введен в действие с 21.04.2018) здания ИУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 118.13330, а также других действующих нормативных документов.

Согласно пункту 19.2.5 подводку холодной и горячей воды следует предусматривать: к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.); ко всем зданиям ИУ, требующим обеспечения холодной и горячей водой, в зависимости от выбранной конструктивной схемы теплоснабжения учреждения.

Из материалов дела следует, что на данный момент горячее водоснабжение зданий и сооружений ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических водонагревателях накопительного типа, централизованное горячее водоснабжение в п. Эльбан отсутствует.

Административный ответчик не отрицал факт того, что в камерах ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, где отбывают наказание осужденные, горячей воды нет.

При таком положении в камере ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, в которой содержится осужденный Черкас П.Н., отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением условий его содержания в исправительном учреждении,

следовательно, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об удовлетворении требований административного истца в указанной части.

При определении размера компенсации за нарушение условий содержания осужденного суд должен учитывать характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых это нарушение допущено, а также его последствия или отсутствие таковых.

При этом следует учитывать, что ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю является казенным учреждением, у которого собственных средств для оплаты соответствующих видов работ, в частности на составление сметной документации на строительно-монтажные работы по трубопроводу горячей воды, не имеется.

Каких-либо негативных последствий, связанных с допущенным ответчиком нарушением, судом не установлено.

Учитывая вышеизложенное, требования разумности и справедливости, суд первой инстанции правильно определил размер компенсации за нарушение условий содержания административного истца в исправительном учреждении в размере 5000 рублей.

В соответствии с подпунктом 12.1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, главный распорядитель средств федерального бюджета отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств и согласно п. 3 указанной статьи выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту.

В силу положений подпункта 1 пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 6 пункта 7 Положения "О Федеральной службе исполнения наказаний", утвержденного Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314, разъяснений пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 года № 13 "О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", компенсация за нарушение установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, взыскивается с Федеральной службы исполнения наказания, как с главного распорядителя средств федерального бюджета по ведомственной принадлежности, за счет средств казны Российской Федерации.

Согласно подпункту 6 пункта 7 Положения о ФСИН России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 1314, ФСИН России осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы и реализацию возложенных на нее функций.

В соответствии со статьей 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постановлению начальника исправительной колонии при возникновении угрозы личной безопасности осужденных они могут содержаться в одиночных камерах. Труд указанных осужденных организуется с учетом требований содержания осужденных в камерах.

Административный истец содержится в камере, при проведении режимных мероприятий осужденный может находиться вне камеры: на прогулке (2 часа), санитарной обработке, выводе в медицинскую часть, в кабинет к психологу, в следственные кабинеты, на

судебные заседания в комнаты видеоконференц-связи, на телефонный разговор, в комнаты длительных и краткосрочных свиданий, а также в комнату проведения обысков, согласно распорядку дня, утвержденного приказом начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 16.01.2019 года № 33.

Согласно Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, утвержденной приказом Минюста России от 13.07.2006 года № 252-дсп (далее – Инструкция о надзоре за осужденными), предусмотрена обязанность лиц дежурной смены, младшего инспектора не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах (п. 144, 157, 183).

Пункт 190 Инструкции о надзоре предусматривает, что прогулка осужденных производится ежедневно в дневное время покамерно в прогулочных двориках, изолированных друг от друга, в течение полутора часов. При этом необходимо исключить возможность общения осужденных, находящихся в разных камерах. Прогулка может быть прекращена досрочно при нарушении установленных правил поведения или по желанию осужденного.

В соответствии с Наставлением по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы, утвержденного приказом Минюста России от 04.09.2006 года № 279 (далее – Наставление по оборудованию объектов УИС), в коридорах специальных зданий для обеспечения режимных требований могут устанавливаться металлические решетчатые перегородки (подпункт 8 пункта 20 раздела II Наставления по оборудованию объектов УИС).

В камерах устанавливаются металлические решетки, преграждающие доступ к окнам со стороны камер (подпункт 10 пункта 20 раздела II Наставления по оборудованию объектов УИС).

Рабочие места женского персонала (кроме исправительных учреждений для содержания женщин) в медицинских и процедурных кабинетах больниц и медицинских частей (пунктов), помещениях для проведения учебных занятий с осужденными, оборудуются перегородками решетчатыми с дверью (подпункт 13 пункта 20 раздела II Наставления по оборудованию объектов УИС).

К зданию ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, ПФРСИ, ТПП примыкают прогулочные дворы. Ограждение прогулочных дворов и перегородки между ними выполняются кирпичными толщиной не менее 38 см или железобетонными высотой не менее 3,0 м. По верху прогулочных дворов крепится металлическая рама, к которой приваривается металлическая решетка с ячейками не более 170 х 170 мм. Сверху на решетку укладывается и закрепляется металлическая сетка с ячейками не более 50 х 50 мм. (подпункт 14 пункта 32 раздела IV Наставления).

В камерах предусматривается общее и дежурное освещение. Общее освещение обеспечивается светильниками с люминесцентными лампами или с лампами накаливания, которые устанавливаются на потолке и ограждаются металлической сеткой. Для дежурного освещения централизованного управления применяются светильники с лампами накаливания мощностью 15 - 25 Вт, которые устанавливаются над дверью и закрываются плафоном с металлической сеткой, предотвращающей доступ к ним (подпункт 13 пункта 60 раздела VIII Наставления).

В соответствии с пунктом 15.20 Инструкции по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной приказом Минюста России от 02.06.2003 года № 130-дсп, для обеспечения звуковой и визуальной изоляции камер в режимном корпусе исправительных учреждений особого режима для осужденных ПЛС, ЕПКТ, блоке одиночных камер в ИК особого режима для осужденных ООР, как правило, следует предусматривать устройство отсекающих перегородок, преграждающих доступ к окнам со стороны камер. Расстояние между отсекающей решетчатой перегородкой и стеной камеры следует принимать равное 0,6 м. Для обеспечения доступа обслуживающего персонала к

нагревательным приборам в решетчатой отсекающей перегородке следует предусматривать устройство решетчатой двери с механизмом отпирания, расположенным вне камеры.

Согласно статье 99 Уголовно-исполнительного кодекс РФ, норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров, в колониях, предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами, - трех квадратных метров, в воспитательных колониях - трех с половиной квадратных метров, в лечебных исправительных учреждениях - трех квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы - пяти квадратных метров.

В каждой камере установлена вентиляция приточно-вытяжная, вытяжная естественного типа (шахта), приточная механического побуждения (жестяной короб). Вентиляция действует в круглогодичном режиме и находится в исправном состоянии.

В соответствии с частью 6 статьи 74, частью 2 статьи 80, статьей 126 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в колониях особого режима отдельно от других осужденных.

Согласно статье 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека.

Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, профессиональное обучение проходят непосредственно на производстве (часть 5 статьи 108 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).

В исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации (часть 3 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).

Осужденные, содержащиеся в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ТПП, пищу принимают в камерах или на объектах работы в специально оборудованных помещениях для приема пищи, отвечающих санитарным требованиям (пункт 32 раздела VII Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16.12.2016 года № 295 (далее – Правила внутреннего распорядка ИУ).

В каждом ИУ устанавливается регламентированный распорядок дня с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года, местных условий и иных обстоятельств (пункт 20 Правила внутреннего распорядка ИУ).

Администрация исправительного учреждения обязана обеспечить осужденных одеждой установленного образца. Форма одежды определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 4 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).

Спортивные костюмы и спортивная обувь выдаются для ношения во время спортивно-массовых мероприятий (пункт 5 примечания приложения № 1 к Правила внутреннего распорядка ИУ).

Администрация исправительного учреждения обязана не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах: одновременный вывод осужденных расположенных в разных камерах исключен; работа осужденных организуется покамерно (глава 14 Инструкции о надзоре за осужденными).

В соответствии с положениями статьи 83 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные,

электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных о применении указанных средств надзора и контроля (части 1, 2).

Камерные помещения ПФРСИ и ТПП оборудуются видеокамерами в антивандальном исполнении (подпункт 13 пункта 34 раздела IV Наставления по оборудованию объектов УИС).

Частью 1 статьи 62 Кодекса административного судопроизводства РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

В соответствии с частями 9, 11 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства РФ, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, обязанность доказывания следующих обстоятельств, возлагается на лицо, обратившееся в суд: нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление.

В нарушение требований, предусмотренных частью 11 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства РФ, административный истец не предоставил в суд доказательств нарушения административными ответчиками условий его содержания в исправительном учреждении в части требований, в удовлетворении которых административному истцу отказано судом.

Суд первой инстанции правильно отклонил доводы истца о том, что ему создаются препятствия и он не обеспечивается необходимым в целях реинтеграции в общество, поскольку, как указано в определении Конституционного Суда РФ от 29.05.2012 года № 1238-О, применение к лицу, совершившему преступление, такого наказания, как лишение свободы, имея целью защиту интересов государства, общества и его членов, предполагает изменение привычного уклада жизни осужденного, его отношений с окружающими и оказание на него определенного морально-психологического воздействия, чем затрагиваются его права и свободы как гражданина и изменяется его статус как личности. В любом случае лицо, совершающее умышленное преступление, должно предполагать, что в результате оно может быть лишено свободы и ограничено в правах и свободах, т.е. такое лицо сознательно обрекает себя и своих близких на ограничения, в том числе в правах на общение с членами семьи, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Доводы апелляционной жалобы административного истца судебной коллегией отклоняются, поскольку они повторяют доводы административного иска и направлены на переоценку доказательств, исследованных судом первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы административного ответчика судебной коллегией отклоняются, поскольку действия (бездействие) ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю по не обеспечению горячим водоснабжением камеры, в которой содержится истец, в нарушение действующего законодательства нарушают права административного истца, повторяют доводы возражений на административный иск и направлены на переоценку доказательств, исследованных судом первой инстанции.

Все приведенные в жалобах доводы не содержат обстоятельств, которые опровергали бы выводов судебного решения в указанной части, правоотношения сторон в рамках заявленных требований и закон, подлежащий применению, определены судом правильно, обстоятельства, имеющие правовое значение, установлены на основании добытых по делу доказательств, оценка которым дана в соответствии с законом, подробно изложена в

мотивировочной части решения, в связи с чем, доводы апелляционных жалоб не могут повлиять на содержание постановленного судом решения.

Однако, судом первой инстанции незаконно отказано в удовлетворении административных исковых требований в части взыскания судебных расходов.

В соответствии с положениями статьи 103 Кодекса административного судопроизводства РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела.

При подаче административного иска Черкас П.Н. оплатил государственную пошлину в размере 300 рублей (л.д. 11).

На основании положений статьи 114 Кодекса административного судопроизводства РФ, статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 года № 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний", статьи 333.19 Налогового кодекса РФ с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – Федеральной службы исполнения наказаний России подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей в пользу Черкаса П.Н.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 309 – 311 Кодекса административного судопроизводства РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Амурского городского суда Хабаровского края от 21 декабря 2020 года изменить в части отказа во взыскании судебных расходов, апелляционные жалобы административного истца Черкаса П.Н., административного ответчика ФСИН России оставить без удовлетворения.

Взыскать с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – Федеральной службы исполнения наказаний России, за счет казны Российской Федерации, в пользу Черкаса Петра Николаевича судебные расходы в сумме 300 рублей.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через суд принявший решение.

Председательствующий: С.Р. Карбовский
Судьи: В.В. Чуешкова
Ю.Г. Старков

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».